

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1195/2539

นาย ประยุทธ์ โกวิทวิชานนท์ กับ  
พวก

กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.รษฎากร มาตรา 39, มาตรา 40 (8)

เงินมัดจำตาม สัญญาจะซื้อจะขาย ที่ดินที่ผู้จะขายได้บอกริบแล้วถือเป็นเงินได้จากการอื่น ๆ ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร และเป็นเงินได้พึงประเมินที่ ผู้จะขายมีหน้าที่ ต้องเสีย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตาม มาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร แม้ผู้จะซื้อจะฟ้องเรียกเงินมัดจำคืนและคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลก็ตาม

---

โจทก์ ทั้ง สอง ฟ้อง ขอให้ พิพากษา ว่า เงินมัดจำ 9,000,000 บาทยัง ไม่เป็นเงินได้ ของ โจทก์ ทั้ง สอง ใน ปีภาษี 2533 ให้ เพิกถอนการ ประเมิน ของ เจ้าพนักงาน ประเมิน จำเลย ที่ 5 ตาม แบบ ภ.ง.ด. 12 เลขที่ 1016/1135 (ที่ ถูก 1016/1135) ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2534 และ คำวินิจฉัย อุตธรณ์ ของ จำเลย ที่ 2 ถึง ที่ 4 เลขที่ 1/2536 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2535

จำเลย ทั้ง ห้า ให้การ ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลาง พิจารณา แล้ว พิพากษา ให้ เพิกถอน การ ประเมินของ  
เจ้าพนักงาน ประเมิน ตาม หนังสือ แจ้ง ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาภ.ง.ด. 12 เลขที่  
1016/1/1135 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2534 จำนวนเงิน 12,091,741.21 บาท และ คำ  
วินิจฉัย อุทธรณ์ ของ คณะกรรมการ พิจารณา อุทธรณ์เลขที่ 1/2536 ลงวันที่ 7  
ธันวาคม 2535 จำนวนเงิน 8,304,576.51 บาท

จำเลย ทั้ง ห้า อุทธรณ์ ต่อ ศาลฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "พิเคราะห์ แล้ว ข้อเท็จจริง พึงได้ ว่าเมื่อ วันที่ 19  
กุมภาพันธ์ 2533 โจทก์ ทั้ง สอง ทำ สัญญาจะขาย ที่ดินตาม น.ส.3 ก. เลขที่ 326,  
1373 และ 1374 กับ ที่ดิน ตาม น.ส. 3 เลขที่ 319, 146 และ 400 ตำบล หนองอิรุณ  
อำเภอบ้านบึง จังหวัด ชลบุรี รวม 6 แปลง ให้ แก่ นาง อารมณ กัญจนภา ใน  
ราคา 31,416,375 บาท นาง อารมณ ได้ ให้ เงินมัดจำ แก่ โจทก์ ทั้ง สอง ใน วัน ทำ  
สัญญา จำนวน 9,000,000 บาท และ นัด ไป โอน ที่ดิน กัน ใน วันที่ 19 มิถุนายน  
2533 ตาม หนังสือ สัญญาจะซื้อจะขาย หรือ สัญญา วาง มัดจำเอกสาร หมายเลข 1  
แผ่น ที่ 160 แต่เมื่อ ถึง วันนัด มิได้ มี การ โอนที่ดิน กัน วันที่ 20 มิถุนายน 2533  
นาง อารมณ ได้ ขอ อายัด ที่ดิน ทั้ง 6 แปลง ตาม หนังสือ แจ้ง การ อายัด เอกสาร  
หมายเลข จ. 4 วันที่ 22 ตุลาคม 2533 นาง อารมณ ยื่นฟ้อง โจทก์ ทั้ง สอง ต่อ ศาลแพ่ง  
อ้างว่า โจทก์ ทั้ง สอง ผิดสัญญา ขอให้ โจทก์ ทั้ง สอง คืนเงิน มัดจำ จำนวน  
9,000,000 บาท และ ชดใช้ ค่าเสียหาย จำนวน 19,000,000 บาท ตาม เอกสาร  
หมายเลข จ. 5 โจทก์ ทั้ง สอง ให้การ ต่อสู้ คดี และ ฟ้องแย้ง เรียก ค่าเสียหาย จากนาง  
อารมณ ตาม เอกสาร หมายเลข ล. 1 แผ่น ที่ 62 ถึง 66 ต่อมา เจ้าพนักงาน ประเมิน  
ได้ ออกหมาย เรียก โจทก์ ทั้ง สอง เพื่อ ตรวจสอบ ภาษีเมื่อ ตรวจสอบ แล้ว เห็นว่า  
โจทก์ ทั้ง สอง มิได้ เสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา และ ภาษีการค้า จาก เงินมัดจำ  
ที่ โจทก์ ทั้ง สองได้รับ ใน ปี 2533 เป็น เงินได้ 9,000,000 บาท จึง ได้ ประเมิน ให้

โจทก์ทั้งสอง เสีย ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา และ ภาษีการค้า โจทก์ ทั้ง สอง  
อุทธรณ์ การ ประเมิน ต่อ คณะกรรมการ พิจารณา อุทธรณ์ คณะกรรมการ พิจารณา  
อุทธรณ์ พิจารณา แล้ว เห็นว่า เงินมัดจำ จำนวน 9,000,000 บาท มิใช่เงินได้ จาก  
การ ขาย ที่ดิน ตาม การ ประเมิน แต่ เป็น เงินได้ อื่น ๆ ตามมาตรา 40(8) แห่ง  
ประมวลรัษฎากร กรณี มีเหตุ อันควร ผ่อนผัน จึง ลดเบี้ยปรับ ที่ ได้ เรียกเก็บ ไว้  
แล้ว คงเหลือ เรียกเก็บ เพียง ร้อยละ 50ของ เบี้ยปรับ ตาม กฎหมาย เงินเพิ่ม ตาม  
การ ประเมิน เป็น เงินเพิ่มตาม มาตรา 27 แห่ง ประมวลรัษฎากร ไม่อาจ ลด หรือ  
งด ได้ ส่วน ภาษีการค้าเห็นว่า เงินมัดจำ จำนวน 9,000,000 บาท ยัง ไม่ เข้า  
ลักษณะ เป็น รายรับจาก การ ขาย อสังหาริมทรัพย์ ที่ จะ ต้อง เสีย ภาษีการค้า จึง  
พิจารณา ปลดภาษีการค้า คง ให้ โจทก์ ทั้ง สอง ชำระ ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา  
เบี้ยปรับและ เงินเพิ่ม รวม 8,304,576.51 บาท พร้อม ทั้ง เงินเพิ่ม ตาม กฎหมาย  
ตาม คำวินิจฉัย อุทธรณ์ เอกสาร หมายเลข 2 แผ่น ที่ 3 และ 4

มี ปัญหา ต้อง วินิจฉัย ว่า การ ประเมิน ของ เจ้าพนักงาน ประเมินและ คำ  
วินิจฉัย ของ คณะกรรมการ พิจารณา อุทธรณ์ ของ จำเลย ชอบ ด้วย กฎหมายหรือไม่  
สำหรับการ ประเมิน ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ของ เจ้าพนักงานประเมิน ตาม  
หนังสือ แจ้ง การ ประเมิน ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา เอกสาร หมายเลข 3 แผ่น ที่  
11 เฉพาะ ที่ เจ้าพนักงาน ประเมิน เห็นว่า เงินมัดจำ จำนวน 9,000,000 บาท ที่  
โจทก์ ทั้ง สอง ได้รับ มา ใน ปี 2533 เป็น เงินได้จาก การ ขาย ที่ดิน และ การ  
ประเมิน ภาษีการค้า ของ เจ้าพนักงาน ประเมิน ตามหนังสือ แจ้ง การ ประเมิน ภาษี  
การค้า เอกสาร หมายเลข 3 แผ่น ที่ 5 นั้นคณะกรรมการ พิจารณา อุทธรณ์ ได้ มี คำ  
วินิจฉัย ว่า เงินมัดจำ มิใช่ เงินได้จาก การ ขาย ที่ดิน ตาม การ ประเมิน แต่ เป็น  
เงินได้ อื่น ๆ ตาม มาตรา 40(8)แห่ง ประมวลรัษฎากร และ เงินมัดจำ ดังกล่าว ยัง  
ไม่ เข้า ลักษณะ เป็นรายรับ จาก การ ขาย อสังหาริมทรัพย์ ที่ จะ ต้อง เสีย ภาษี  
การค้า แล้วดังนั้น จึง คง มี ปัญหา ตาม อุทธรณ์ ว่า โจทก์ ทั้ง สอง ได้ รับ เงินมัดจำ

จำนวน 9,000,000 บาท แล้ว หรือไม่ หาก โจทก์ ทั้ง สอง ได้ ธิบ เงินมัดจำแล้ว เงินมัดจำ ดังกล่าว เป็น เงินได้ อื่น ๆ ตาม มาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่ง ต้อง เสีย ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ตาม คำวินิจฉัยของ คณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์ หรือไม่ ตาม คำฟ้อง โจทก์ ทั้ง สอง อ้างว่าโจทก์ ทั้ง สอง ยัง ไม่ได้ ธิบ เงินมัดจำ จำนวน 9,000,000 บาท และจะ มีสิทธิ ธิบ เงินมัดจำ หรือไม่ ยัง ไม่ทราบ จำเลย ทั้ง ห้า ให้การ ว่าโจทก์ ทั้ง สอง ได้ บอกเลิก สัญญาจะซื้อจะขาย แก่ นาง อารมณฺ์ และ ธิบ เงินมัดจำ แล้ว เห็นว่า ปรากฏว่า เมื่อ เจ้าพนักงาน ประเมิน ออกหมายเรียก โจทก์ ทั้ง สอง เพื่อ ตรวจสอบ ภาษี โจทก์ ทั้ง สอง มอบอำนาจ ให้นาย มรกต สังขทัต ณ อยุธยา ไป ให้ ถ้อยคำ และ ตอบ ข้อ ชักถาม ของ เจ้าพนักงาน ประเมิน ตาม หนังสือมอบอำนาจ เอกสาร หมายเลข 1 แผ่น ที่ 96และ นาย มรกต ให้การ ต่อ เจ้าพนักงาน ประเมิน ตาม เอกสาร หมายเลข 1แผ่น ที่ 93 ถึง 95 ว่า เมื่อ นาง อารมณฺ์ไม่มา รับโอน ที่ดิน ใน วันนัด ทนายความ ของ โจทก์ ทั้ง สอง ได้ ทำ หนังสือ บอกเลิก สัญญาจะซื้อจะขาย ที่ดินและ ขอ ธิบ เงินมัดจำ ไป ยัง นาง อารมณฺ์ ซึ่ง ตรง ตาม หนังสือ บอกเลิก สัญญา ของ ทนายความ โจทก์ ทั้ง สอง ที่ ส่ง ถึง นาง อารมณฺ์ ฉบับ ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2533 เอกสาร หมายเลข 1 แผ่น ที่ 162 และ 163 ข้อเท็จจริงจึง พังได้ ว่า โจทก์ ทั้ง สอง ได้ ใช้ สิทธิ ตาม สัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญา วาง มัดจำ ธิบ เงินมัดจำ จำนวน 9,000,000 บาท แล้ว ที่นาง อารมณฺ์ ฟ้อง เรียกเงิน มัดจำ และ เรียก ค่าเสียหาย จาก โจทก์ ทั้ง สอง ต่อ ศาลแพ่งเป็น การ ฟ้อง หลังจาก ที่ โจทก์ ทั้ง สอง ได้ ธิบ เงินมัดจำ แล้ว ทั้ง ใน คดีดังกล่าว โจทก์ ทั้ง สอง ได้ ให้การ ต่อสู้ ว่า นาง อารมณฺ์ เป็น ฝ่าย ผิดสัญญา โจทก์ ทั้ง สอง มีสิทธิ ธิบ เงินมัดจำ ได้ จึง ไม่ต้อง คืนเงิน มัดจำซึ่ง แสดง ว่า โจทก์ ทั้ง สอง ถือว่า เงินมัดจำ จำนวน 9,000,000 บาทที่ โจทก์ ทั้ง สอง ธิบ ตกเป็น ของ โจทก์ ทั้ง สอง แล้ว หาใช่ ว่า โจทก์ ทั้ง สองยัง มิได้ ธิบ เงินมัดจำ หรือ เป็น กรณี ที่ โจทก์ ทั้ง สอง จะ มีสิทธิ ธิบเงินมัดจำ หรือไม่ ยัง ไม่ทราบ อัน จะ ถือว่า เงินมัดจำ

เป็น เพียง สิทธิเรียกร้อง ที่ โจทก์ ทั้ง สอง จะ ได้รับ มา ใน ภายหน้า ไม่ เงินมัดจำ  
ที่ โจทก์ทั้ง สอง ได้ ธิบ จำนวน 9,000,000 บาท เป็น เงิน ที่ โจทก์ ทั้ง สองได้รับ  
เนื่องจาก นาง อารมณ ซึ่ง เป็น คู่สัญญา ปฏิบัติ ผิดสัญญา จึง เป็น เงินได้ จาก การ  
อื่น ๆ ตาม มาตรา 40(8) แห่ง ประมวลรัษฎากรและ เป็น เงินได้พึงประเมิน ที่  
โจทก์ ทั้ง สอง มี หน้าที่ ต้อง เสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ตาม มาตรา 39 แห่ง  
ประมวลรัษฎากร การ ประเมินของ เจ้าพนักงาน ประเมิน เฉพาะ ส่วน ที่ คณะ  
กรรมการ พิจารณา อุทธรณ์มิได้ แก่ไข และ คำวินิจฉัย ของ คณะกรรมการ  
พิจารณา อุทธรณ์ ชอบแล้วว่หนึ่ง ที่ โจทก์ ทั้ง สอง แก่ อุทธรณ์ ว่า โจทก์ ทั้ง สอง  
มิได้ มี เจตนาหลีกเลี่ยง ภาษี หาก โจทก์ ทั้ง สอง ต้อง แพ้ คดี ก็ ขอให้ งด เบี้ย  
ปรับและ เงินเพิ่ม ทั้งหมด นั้น เห็นว่า เป็น ข้อ ที่ มิได้ ยกขึ้น ว่า กัน มา แล้วโดย  
ชอบ ใน ศาลภาษีอากรกลาง ศาลฎีกา ไม่รับ วินิจฉัย ที่ ศาลภาษีอากรกลางพิพากษา  
ให้ เพิกถอน การ ประเมิน ของ เจ้าพนักงาน ประเมิน และ คำวินิจฉัยของ คณะ  
กรรมการ พิจารณา อุทธรณ์ นั้น ไม่ต้อง ด้วย ความเห็น ของ ศาลฎีกาอุทธรณ์ ของ  
จำเลย ทั้ง ห้า ฟังขึ้น "

พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้อง

(ชลอ บุญยเนตร-สุนพ กীরติยุติ-สมพงษ์ สนิธิเณร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

## หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น

ก่อนมีคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยไว้ในคำพิพากษาศาลฎีกาที่2346/2536คดีระหว่างนาย อารอบปทุมแก้วโจทก์กรมสรรพากรกับพวกจำเลย ว่า"เมื่อเงินมัดจำจำนวน1,000,000บาทเป็นส่วนหนึ่งของเงินชำระค่าที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขายและเงินจำนวน5,000,000บาทเป็นเงินส่วนหนึ่งของค่าที่ดินส่วนอีก477,500บาทเป็นดอกเบี้ยที่ผู้จะซื้อจ่ายให้แก่ผู้จะขายเพื่อตอบแทนในการที่ผู้จะขายผิดการชำระเงินออกไปซึ่งถือได้ว่าเป็นเงินที่ผู้จะขายได้รับเนื่องจากสัญญาจะซื้อจะขายเงินได้ทั้งหมดจึงเป็นเงินได้พึงประเมินที่จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากรมาตรา39แม้ว่าต่อมาผู้จะซื้อจะได้ยื่นฟ้องผู้จะขายขอให้บังคับผู้จะขายจดทะเบียนโอนที่ดินตามสัญญาจะซื้อขายที่ดินหากโอนไม่ได้ให้ผู้จะขายคืนเงินค่าที่ดินที่ได้รับไว้พร้อมเบี้ยปรับก็ตามเมื่อเงินได้ดังกล่าวเป็นเงินที่ผู้จะขายได้รับไว้จากผู้จะซื้อเพื่อชำระค่าที่ดินบางส่วนและเป็นเงินค่าดอกเบี้ยที่ผู้จะขายได้รับไว้เนื่องจากสัญญาจะซื้อขายที่ดินเงินได้นั้นย่อมตกเป็นของผู้จะขายในแต่ละปีภาษีแล้วผู้จะซื้อย่อมมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในแต่ละปีภาษีที่ได้รับเงินได้นั้นมา" เงินมัดจำตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่2346/2536ดังกล่าวคู่สัญญาตามสัญญาจะซื้อจะขายได้ตกลงกันให้ถือเป็นการชำระราคาบางส่วนเงินมัดจำดังกล่าวจึงถือเป็นเงินได้พึงประเมินของผู้จะขายตามมาตรา39แห่งประมวลรัษฎากรและอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้แต่เงินมัดจำตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้คู่สัญญาไม่ได้ตกลงกันให้ถือเป็นการชำระราคาบางส่วนเงินมัดจำดังกล่าวจึงถือเป็นเพียงพยานหลักฐานว่าสัญญาจะซื้อจะขายระหว่างผู้จะขายกับผู้จะซื้อได้ทำขึ้นแล้วและเป็นประกันการที่จะปฏิบัติตามสัญญานั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา377เท่านั้นเงินมัดจำดังกล่าวจึงไม่ถือเป็นเงินได้พึงประเมินของผู้จะขายในวัน

ที่19กุมภาพันธ์2533ซึ่งเป็นวันที่มีการวางเงินมัดจำดังกล่าวเช่นการวางเงินมัดจำในคดี

ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่2346/2536แต่อย่างไรแต่ต่อมาหากมีการรับเงินมัดจำดังกล่าวศาลฎีกาเห็นว่าเงินมัดจำที่รับนั้นยอมตกเป็นเงินได้พึงประเมินของผู้จะขายและอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้ทั้งนี้แม้หลังจากที่รับเงินมัดจำแล้วผู้จะซื้อได้ฟ้องเรียกเงินมัดจำคืนโดยอ้างว่าผู้จะซื้อมิได้ผิดสัญญาและคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลก็ตาม ความเห็นดังกล่าวของศาลฎีกาอาจโต้แย้งได้ว่าเงินมัดจำที่ผู้จะซื้อได้วางไว้นั้นผู้จะขายจะมีสิทธิรับได้ต่อเมื่อผู้จะซื้อผิดสัญญาไม่ไปทำหนังสือสัญญาซื้อขายและจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ตามนัดหรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่งหากไม่มีการผิดสัญญาแล้วผู้จะขายไม่มีสิทธิรับเงินมัดจำเมื่อผู้จะซื้อได้เป็นโจทก์ฟ้องผู้จะขายขอให้คืนเงินมัดจำโดยอ้างว่าผู้จะขายไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้ในวันนัดเนื่องจากไม่ได้เตรียมหลักฐานการโอนกรรมสิทธิ์ไปให้ครบถ้วนและคดีกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาสิทธิของผู้จะขายที่จะรับเงินมัดจำได้หรือไม่จึงยังเป็นปัญหาอยู่เงินมัดจำดังกล่าวจึงน่าจะยังไม่ถือเป็นเงินได้พึงประเมินของผู้จะขายหากถือเป็นเงินได้พึงประเมินของผู้จะขายดังความเห็นของศาลฎีกาถ้าต่อมามีคำพิพากษณ์ถึงที่สุดให้ผู้จะขายคืนเงินมัดจำให้ผู้จะซื้อเนื่องจากผู้จะขายไม่มีสิทธิรับเงินมัดจำนั้นเพราะผู้จะซื้อมิได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาผู้จะขายก็ต้องเสียภาษีจากเงินมัดจำนั้นทั้งๆที่ไม่มีหน้าที่ต้องเสียอย่างไรก็ดีถ้าพิจารณาในข้อที่ว่าถ้าศาลมีคำพิพากษณ์ถึงที่สุดให้ยกฟ้องเนื่องจากผู้จะขายมีสิทธิรับเงินมัดจำนั้นเพราะผู้จะซื้อเป็นฝ่ายผิดสัญญาและกว่าจะมีคำพิพากษณ์ถึงที่สุดนั้นกินเวลานานหลายปีก็ทำให้รัฐจัดเก็บภาษีได้ล่าช้าทั้งๆที่เงินมัดจำนั้นเป็นเงินได้พึงประเมินของปีภาษีที่มีการรับนั้นไม่ใช่ในปีภาษีที่มีคำพิพากษณ์ถึงที่สุดซึ่งการจัดเก็บภาษีอากรได้ล่าช้าย่อมมีผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินและเศรษฐกิจของประเทศส่วนกรณีที่ศาลมีคำพิพากษณ์ถึงที่สุดให้ผู้จะขายคืนเงินมัดจำให้ผู้จะซื้อนั้นหากผู้จะขายได้นำเงินมัดจำนั้นไปคำนวณเสียภาษีแล้วผู้จะขายก็มีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนจากกรมสรรพากรไม่ใช่เสียภาษีไปทั้งๆที่ไม่ต้องเสียเพียงแต่มีภาระที่ต้องเสียภาษีไปก่อนแล้วขอคืนภายหลังเมื่อคำนึงถึงผลเสียหายที่

แต่ละฝ่ายได้รับแล้วฝ่ายเอกชนจะได้รับเสียหายน้อยกว่าดังนั้นการถือเงินมัดจำเป็นเงินได้พึงประเมินโดยไม่ต้องรอผลของคำพิพากษานั้นถึงที่สุดว่ามีสิทธิรับเงินมัดจำหรือไม่ควรจะได้รับการสนับสนุนมากกว่าหรือไม่สุดแล้วแต่ท่านผู้อ่านจะพิจารณา ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม